

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1524/2530

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
นายสมศักดิ์หรือเคียง พฤกษ์ศรีสมบัติ
กับพวก

โจทก์

จำเลย

นายสมศักดิ์หรือเคียง พฤกษ์ศรีสมบัติ
จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า คดีนี้ จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 1 สำนึกผิดแล้วไม่ประสงค์ต่อสู้คดีต่อไปจึงขอถอนฎีกาและได้โปรดออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อจะได้มีโอกาสรับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2530 นี้ต่อไปด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรอีน จำนวน 6,930 กิโลกรัม ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ประกอบกับมาตรา 7, 15 และมาตรา 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ เพราะจำนนต่อหลักฐานจึงไม่ลดโทษให้ รัชของกลาง

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 144 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของทนายจำเลยที่ 1(อันดับ 159 แผ่นที่ 2,159)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ